57660_2024-12-04 10:40:00

民事起诉状

原告：巨东，男，汉族，住重庆市大渡口区基建村62号附3号，居民身份证号513025197110193598。

委托诉讼代理人：康扬会，重庆华代律师事务所律师，一般授权，联系电话：13036310822。

委托诉讼代理人：伍进伟，重庆华代律师事务所律师（实习），一般授权，联系电话：18428383125。

被告：尹海波，男，汉族，住重庆市渝北区松石支路168号附2号23-6，身份证号512928196803034672，联系方式13452227767、13368148777。

诉讼请求

1、判令被告向原告偿还借款70000元并支付约定利息，利息按月1.283%计，从借款之日2019年3月6日计算至借款还清之日止（暂计至起诉之日止为40159.35元，本息共计110159.35元）。

2、本案的诉讼费、保全费、律师费等合理费用由被告承担。

事实和理由

原告于2019年3月6日向被告出借款项10万元并出具了借条，2022年1月28日向原告重新出具了借条，借条中明确被告于2021年8月还款3万元，借款金额变更为7万元，以前出具的10万元借条作废，同时借条约定了借款月利率1.283%，自借款之日起计算利息，未约定还款日期，如产生纠纷被告自愿承担诉讼费、律师费、保全费、交通费、误工费。借款口头协议达成后，原告按照约定向被告支付了借款金额，后经原告多次要求还款，被告至今未按照借条约定向原告偿还借款本息。

为保护原告的合法权益，原告特根据《中华人民共和国民法典》和《民事诉讼法》的相关规定向贵院提起诉讼，请贵院依法判如所请！

此致

重庆市大渡口区人民法院

具状人：巨东

2022年12月7日

附：民事起诉状副本2份

证据目录2份

57660_2024-12-04 10:40:00

258

57660_2024-12-04 10:40:00

重庆市大渡口区人民法院

受理案件通知书

(2023)渝0104民初2679号

巨东：

巨东与尹海波民间借贷纠纷一案的起诉状已收到。经审查，起诉符合法定受理条件，本院决定立案审理。并将有关事项通知如下：

一、在诉讼进程中，当事人必须依法行使诉讼权利，有权行使民事诉讼法第五十二条、第五十三条、第五十四条等规定的诉讼权利，同时也必须遵守诉讼秩序，履行诉讼义务。

二、如需委托代理人代为诉讼，应向本院递交由委托人签名或盖章的授权委托书。授权委托书须记明委托事项和权限。

三、根据《最高人民法院关于人民法院在互联网公布裁判文书的规定》，本院作出的生效裁判文书将在中国裁判文书网上公布。如果你认为案件涉及个人隐私或商业秘密，申请对裁判文书中的有关内容进行技术处理或者申请不予公布的，至迟应在裁判文书送达之日起三日内以书面形式提出并说明具体理由。经本院审查认为理由正当的，可以在公布裁判文书时隐去相关内容或不予公布。

四、应在接到本通知书后七日内，凭重庆市法院缴费通知书到本院预交案件受理费2503元。

57660_2024-12-04 10:40:00

57660_2024-12-04 10:40:00

公众服务网

二〇二三年四月十日

法院开户行： 法院账号：
诉讼联络人：李国茜 联系电话：023-68536235

关于审判流程信息公开的特别告知

人民法院审判案件的流程信息将通过中国审判流程信息公开网，向参加诉讼的当事人及其法定代理人、诉讼代理人、辩护人公开，但涉及国家秘密，以及法律、司法解释规定应当保密或者限制获取的内容除外。

当事人及其法定代理人、诉讼代理人、辩护人应当配合本院采集、核对身份信息，并预留有效的手机号码。身份证件号码、律师执业证号、组织机构代码、统一社会信用代码，是登录审判流程信息查询账户时的身份验证依据；手机号码将用于接收中国审判流程信息公开网以短信形式发送的登录验证码。

自完成身份信息采集、核对后，本院开始向当事人及其法定代理人、诉讼代理人、辩护人公开审判流程信息；如果相关人员中途退出诉讼，经本院依法确认后，不再向相关人员公开审判流程信息。

中国审判流程信息公开网将通过12368短信、官方微信服务号“中国审判流程信息公开”（关注后须登录），向你推送重要审判环节的流程信息。

57660_2024-12-04 10:40:00

57660_2024-12-04 10:40:00

重庆市大渡口区人民法院

应诉通知书

(2023)渝0104民初2679号

尹海波：

本院已经受理原告巨东诉你民间借贷纠纷一案，现随文发送起诉状副本一份，并将有关应诉事项通知如下：

一、在诉讼进程中，当事人必须依法行使诉讼权利，有权行使民事诉讼法第五十二条、第五十三条、第五十四条等规定的诉讼权利，同时也必须遵守诉讼秩序，履行诉讼义务。

二、在收到起诉状副本后十五日内提出答辩状(正本1份，副本1份)送交本院。如不按时提出答辩状，不影响本案的审理。

三、如需委托代理人代为诉讼，还应递交由委托人签名或者盖章的授权委托书。授权委托书须记明委托事项和权限。

四、根据最高人民法院《关于人民法院在互联网公布裁判文书的规定》，本院作出的生效裁判文书将在中国裁判文书网上公布。如果你认为案件涉及个人隐私或商业秘密，申请对裁判文书中的有关内容进行技术处理或者申请不予公布的，至迟应在裁判文书送达之日起三日内以书面形式提出并说明具体理由。经本院

57660_2024-12-04 10:40:00

57660_2024-12-04 10:40:00

审查认为理由正当的，可以在公布裁判文书时隐去相关内容或不予公布。

公众服务网

二〇二三年四月十九日

57660_2024-12-04 10:40:00

57660_2024-12-04 10:40:00

关于审判流程信息公开的特别告知

人民法院审判案件的流程信息将通过中国审判流程信息公开网，向参加诉讼的当事人及其法定代理人、诉讼代理人、辩护人公开，但涉及国家秘密，以及法律、司法解释规定应当保密或者限制获取的内容除外。

当事人及其法定代理人、诉讼代理人、辩护人应当配合本院采集、核对身份信息，并预留有效的手机号码。身份证件号码、律师执业证号、组织机构代码、统一社会信用代码，是登录审判流程信息查询账户时的身份验证依据；手机号码将用于接收中国审判流程信息公开网以短信形式发送的登录验证码。

自完成身份信息采集、核对后，本院开始向当事人及其法定代理人、诉讼代理人、辩护人公开审判流程信息；如果相关人员中途退出诉讼，经本院依法确认后，不再向相关人员公开审判流程信息。

中国审判流程信息公开网将通过12368短信、官方微信服务号“中国审判流程信息公开”（关注后须登录），向你推送重要审判环节的流程信息。

57660_2024-12-04 10:40:00

57660_2024-12-04 10:40:01

重庆市大渡口区人民法院

举证通知书

(2023)渝0104民初2679号

尹海波：

本院已受理原告巨东与被告尹海波民间借贷纠纷一案，根据有关法律规定，当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明；不在期限内举证的，视为放弃举证权；没有证据或证据不足以证明其主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。因此，根据最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》，本院指定你方在收到案件受理通知书或应诉通知书之次日起至开庭前，向重庆市大渡口区人民法院提供支持本案诉讼请求或反驳其诉讼请求的所有相关证据。

证据应当提供原件或原物，如不能提供原件或原物的，应当提供经本院核对无异的复制件一式二份。

如你方申请证人出庭作证的，除最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第五十六条规定的情形以外，证人必须到庭作证，申请证人出庭作证的期限须在举证期限届满十日前提出，经人民法院许可后，由你通知证人按时出庭作证，并接受质

57660_2024-12-04 10:40:01

57660_2024-12-04 10:40:01

询。证人因出庭作证支出的合理费用，由你方先行支付，由败诉方承担。

下列证据可以申请人民法院调查收集：1、国家有关部门保存的并经人民法院依职权调取的档案材料；2、涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的材料；3、确因客观原因不能自行收集的其它材料。当事人申请人民法院调查收集证据，不得迟于举证期限届满前七日。（申请书应当写明被调查人的姓名或单位名称、住所地、所要调查收集的证据内容、要求由人民法院调查收集证据的原因及其要证明的事实）。你的申请是否准许，由人民法院决定。

当事人依据《中华人民共和国民事诉讼法》第八十四条规定向人民法院申请保全证据的，须在举证期限届满七日前书面提出。是否同意或需当事人提供担保由人民法院决定。

当事人申请鉴定的应当在举证期限内书面提出。

当事人出庭时，须提交身份证明。离婚案件，须提交结婚证明。

重庆市大渡口区人民法院

二〇二三年四月十九日

57660_2024-12-04 10:40:01

57660_2024-12-04 10:40:01

重庆市大渡口区人民法院廉政监督卡

案件当事人及被监督人基本信息				
案号或案由	(2023)渝0104民初2679号　民间借贷纠纷			
案件当事人	姓名（名称）	巨东	电话	18428383125
	地　址	重庆市大渡口区基建村62号附3号		
被监督人	刘进			

廉政监督意见

提示：请案件当事人按照本卡背面载明的监督事项范围，实事求是地填写监督意见，并请写明具体事实依据。案件当事人若只是对审判执行结果不服，请通过正常法律程序反映。

案件当事人签名（盖章）：

年　月　日

57660_2024-12-04 10:40:01

57660_2024-12-04 10:40:02

主要监督事项

1.徇私舞弊、徇情枉法，办理关系案、人情案；

2.索取收受案件当事人财物，或者采取其他方式以案谋私；

3.滥用职权、玩忽职守，导致案件当事人合法权益遭受损失；

4.故意毁弃、篡改、隐匿、伪造、偷换证据或者其他诉讼材料；

5.违规采取刑事强制措施或者违规采取民事保全、执行措施；

6.违规会见案件当事人，或者接受案件当事人的请客送礼、为案件当事人请托说情；

7.违规为案件当事人通风报信，或者泄露国家秘密、审判工作秘密、商业秘密和个人隐私；

8.与辩护人、诉讼代理人进行不正当交往，或者违规为案件当事人推荐介绍律师；

9.在办案中依法应予回避而不回避；

10. 殴打、辱骂案件当事人，或者刑讯逼供、体罚、虐待被羁押的案件当事人；

11.作风粗暴，对案件当事人冷硬横推，或者无故超审限；

12.违规收费，或者以单位名义向案件当事人索要赞助、摊派财物；

13.对申请执行人提供的财产线索不及时核实查控、执行立案后不依法采取必要的查控措施及其他执行措施、不按法律规定受理执行异议、执行复议申请并作出相应的法律文书、收取执行款物不出具收据、无故拖延执行款划付时间；

14.违规保管、使用涉案款物；

15.随意更改开庭时间、开庭不准时、酒后出庭，或者在庭上吸烟、聊天、打瞌睡、接打电话、随意离庭、做与庭审无关的事；

16.无故不履行审判执行信息告知义务；

17.法律文书错漏严重；

18.其他违反纪律作风规定的行为。

监督意见的反馈及查询方式

1.案件当事人或者受其委托的辩护人、诉讼代理人可以在案件办理期间或者案件办结后，填写廉政监督意见直接邮寄我院纪检监察部门。邮编：。

2. 案件当事人对廉政监督卡的填写、邮寄、处置有疑问时，可直接向我院举报受理网站（网址:**http://jubao.court.gov.cn/m1g**）和举报受理电话（号码：）询问。

57660_2024-12-04 10:40:02

57660_2024-12-04 10:40:02





重庆市大渡口区人民法院 档案复印件 2024-12-4

57660_2024-12-04 10:40:02

57660_2024-12-04 10:40:02

授权委托书

委托人：王东，生于1971年10月19日；

住重庆市大渡口区基建村6号附3号，

身份证号：512022197101935X8，联系电话：_____。

受托人：康拍会（实习）律师，重庆华代律师事务所律师，地址重庆市大渡口区春晖路街道翠柏路101号天安数码城2幢14楼。联系电话13636210822、18428383125

委托事项及权限：

委托人因与尹海波民间借贷纠纷一案，特委托重庆华代律师事务所康拍会（实习）律师为该案一审阶段代理人。

代理权限为以下第（一）项：

一、一般代理；

二、特别授权：代为承认、变更、放弃诉讼请求，提出反诉，进行调解、和解、代为执行、其它_____。

委托人（章）：王东

2022年11月7日

57660_2024-12-04 10:40:02

57660_2024-12-04 10:40:02

重庆华代律师事务所
CHONGQING HUADAI LAW FIRM
重庆市大渡口区春晖路街道翠柏路101号天安数码城1期2栋14楼
电话（Tel）：023-68902902　　传真（Fax）：023-68902902
邮编（P.C）：400084　　电子邮箱（Email）：2728672155@qq.com

重庆华代律师事务所　函

渝华代【2022】第_____号

重庆市大渡口区人民法院

贵院受理的巨东诉尹海波民间借贷纠纷一案，我所接受本案原告巨东的委托，指派康扬会、伍进伟（实习）律师为该案的一审阶段的代理人。

特此函告

重庆华代律师事务所

二〇二二年十一月七日

附：承办律师电话

律师姓名：康扬会　　联系电话：13036310822

律师姓名：伍进伟　　联系电话：18428383125

57660_2024-12-04 10:40:02

57660_2024-12-04 10:40:02

授权委托书

委托人：吕东，生于1971年10月19日；住重庆市大渡口区建康村62号附3号，身份证号：513025197110193598，联系电话：_____。

受托人：康扬会、袁星丽（实习）重庆华代律师事务所律师，地址重庆市大渡口区春晖路街道翠柏路101号天安数码城2幢14楼。联系电话13063310822、18883301168

委托事项及权限：

委托人因与尹海波民间借贷纠纷一案，特委托重庆华代律师事务所康扬会、袁星丽（实习）律师为该案诉讼阶段代理人。

代理权限为以下第（二）项：

一、一般代理；

二、特别授权：代为承认、变更、放弃诉讼请求，提出反诉，进行调解、和解、代为执行、其它_____。

委托人（章）：吕东

_____年___月___日

57660_2024-12-04 10:40:02

57660_2024-12-04 10:40:02

重庆华代律师事务所
CHONGQING HUADAI LAW FIRM

重庆市大渡口区春晖路街道翠柏路101号天安数码城1期2栋1002、1003号
电话（Tel）：023-68902902　　传真（Fax）：023-68902902
邮编（P.C）：400084　　电子邮箱（Email）：2728672155@qq.com

重庆华代律师事务所　函

渝华代【2023】第___号

重庆市大渡口区人民法院：

贵院受理 巨东 与 尹海波 民间借贷 纠纷一案，我所接受原告 巨东 的委托，指派 康扬会、袁星雨（实习） 律师为该案 一审 阶段的代理人。

特此函告

重庆华代律师事务所

二〇二三年五月十七日

附：

代理律师姓名：康扬会　　联系电话：13036310822

代理律师姓名：袁星雨　　联系电话：18883301168

法律文书送达地址：重庆市大渡口区春晖路街道天安数码城一期2栋14楼。

57660_2024-12-04 10:40:02

57660_2024-12-04 10:40:03



执业机构　重庆华代律师事务所

执业证类别　专职律师

执业证号　15001200511290327

法律职业资格或律师资格证号　A20065001060386

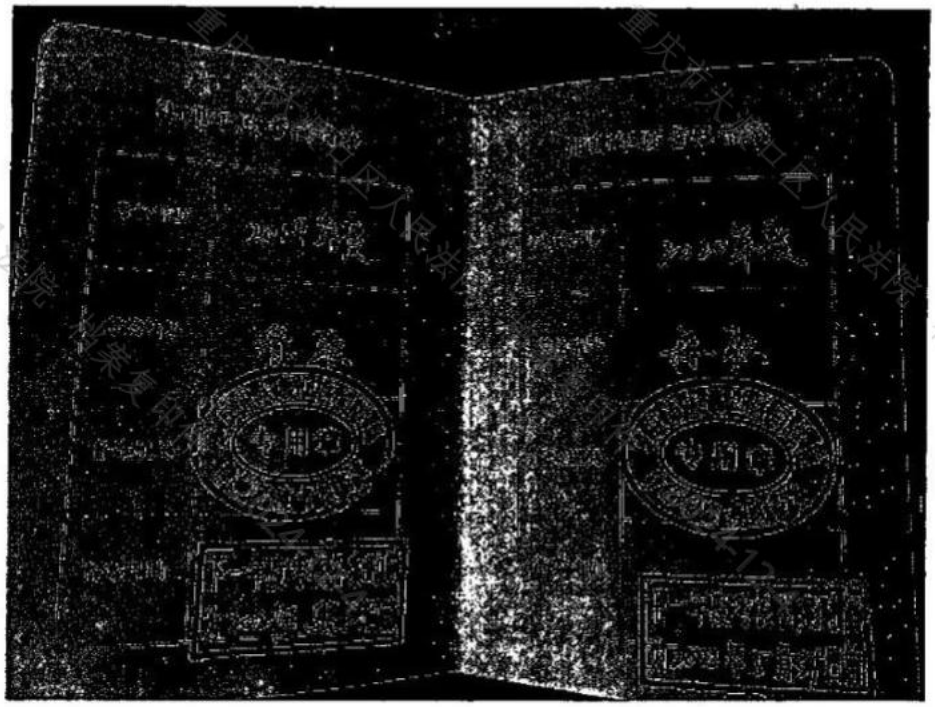
持证人　唐扬会

性　别　女

发证机关　重庆市司法局

身份证号　510228197910317402

发证日期　2005 年 10 月 15 日



57660_2024-12-04 10:40:03

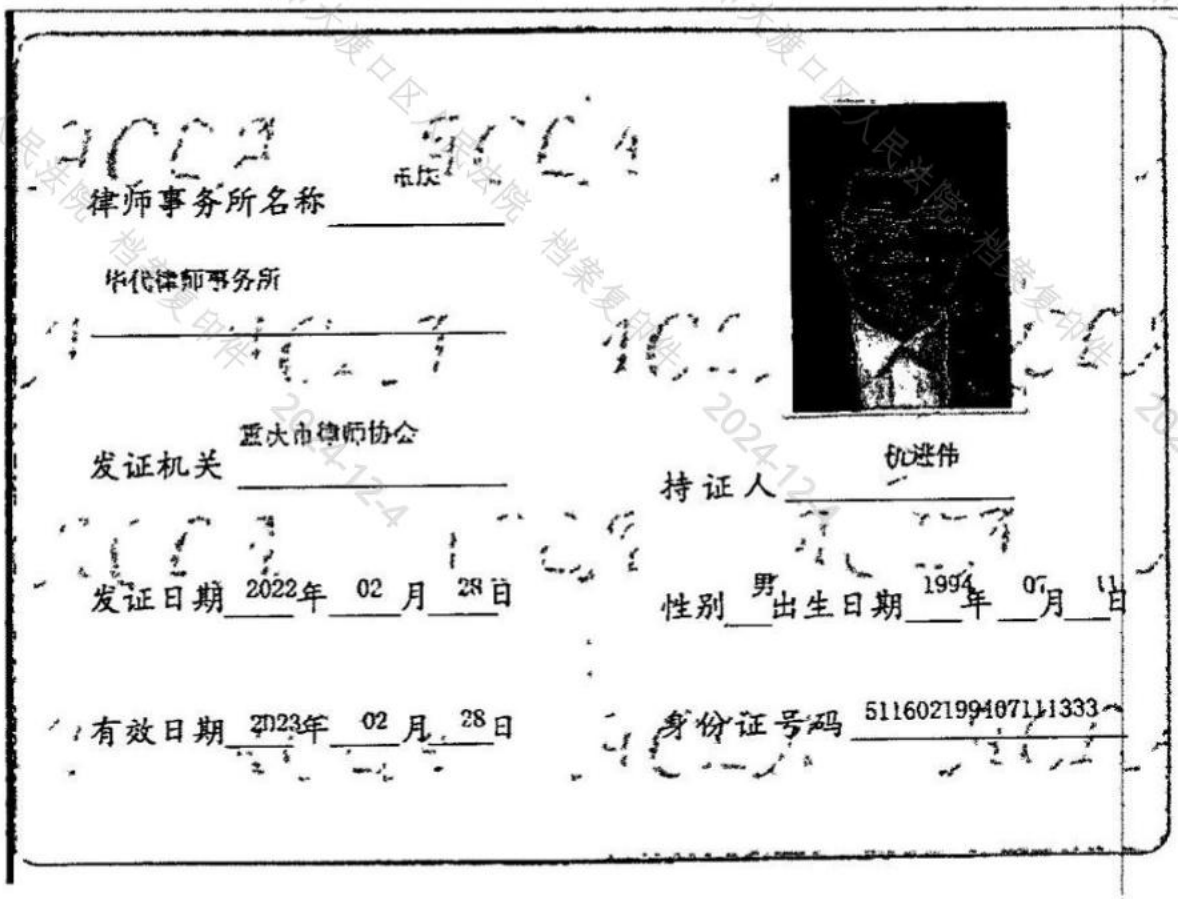
57660_2024-12-04 10:40:03



持此证件者不得以
律师名义独自承办律师业务

56792202110078
证号：

中华全国律师协会印制



律师事务所名称 重庆华代律师事务所

发证机关 重庆市律师协会

发证日期 2022年 02月 28日

有效日期 2023年 02月 28日

持证人 仇进伟

性别 男 出生日期 1994年 07月 11日

身份证号码 511602199407111333

57660_2024-12-04 10:40:03

57660_2024-12-04 10:40:03



持此证件者不得以
律师名义独自承办律师业务

证号：56792303210194

中华全国律师协会印制



律师事务所名称 重庆华代律师事务所

发证机关 重庆市律师协会

发证日期 2023年03月21日

有效日期 2026年03月21日

持证人 毛[illegible]雨

性别 女 出生日期 1998年09月01日

身份证号码 500237199809100381

57660_2024-12-04 10:40:03

57660_2024-12-04 10:40:04

公民身份号码：512928196803034672

公民身份号码	姓名	性别	出生日期	民族	行政区划
512928196803034672	尹海波	男性		汉	重庆市大渡口区

公民身份号码：	512928196803034672
姓　　名：	尹海波
性　　别：	男性
曾 用 名：	
出生日期：	1968年03月03日
民　　族：	汉
文化程度：	大学专科和专科学校
婚姻状况：	离婚
身　　高：	172
行政区划：	重庆市大渡口区
门(楼)详址：	重庆市大渡口区兴盛路261号11幢3-1
户　　号：	000147500
与户主关系：	父亲

查询打印目的：该人口信息资料仅复于公安机关、国家安全机关、检察院、法院、司法局等单位因办案核实身份之用，严禁作其他用途。
查询人签字（或盖章）：
打印日期：2025年9月5日
领取人：　　领取日期：

57660_2024-12-04 10:40:04

57660_2024-12-04 10:40:04



重庆市大渡口区人民法院 档案复印件 2024-12-4

57660_2024-12-04 10:40:04

57660_2024-12-04 10:40:04

借条

因开厂资金周转，今借到巨东人民币现金70000.元正（大写：柒万元正）双方约定，自借款之日起，按月息1.283%计算，2019年3月6日，已通过车贷卡收到。本人于2021年8月还款30000元大写叁万元正，以前出具十万元借条作废。同时友好协商，后续余款不限定还款期限，但如果产生纠纷，本人承担因此产生的所有费用（包括诉讼费、律师费、保全费、交通费、误工费）

借款人：尹海波

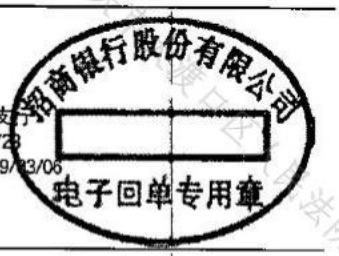
身份证号：512928196809034672

2022.1.28

57660_2024-12-04 10:40:04

57660_2024-12-04 10:40:05

招商银行户口历史交易明细表



日期：2022/11/07　受理行：重庆科园路支行　开户行：重庆分行观音桥支行
姓名：巨东　凭证种类：愤怒的小鸟 IC 联名普卡(炸弹黑)　户口号码：6225880235747723
查询类型：户口历史交易　账号类型：全币种　交易时段：2019/03/06~2019/03/06
验证码：7CT97C77

记账日期	币种	收入金额	支出金额	联机余额	交易摘要	交易对手信息	客户摘要
2019/03/06	CNY	1,437.05	0.00	52,030.34	网联收款	912357140150089110 待清算电子交换汇差-网联待清算资金-借记卡核算专户	财付通-财付通支付科技有限公司-
2019/03/06	CNY	20,000.00	0.00	72,030.34	网联收款	912357140150089110 待清算电子交换汇差-网联待清算资金-借记卡核算专户	财付通-财付通支付科技有限公司-
2019/03/06	CNY	0.00	70,000.00	2,030.34	转账汇款	6222083100000401226 尹海波	转账

合并统计	合计收入(+)	合计支出(-)
币种		
CNY	21,437.05	70,000

57660_2024-12-04 10:40:05

57660_2024-12-04 10:40:05

重庆增值税普通发票

050002100104

№ 08818313

050002100104
08818313

校验码 50544 31101 25225 73648

开票日期：2022年11月07日

购买方	名称：巨东 纳税人识别号： 地址、电话： 开户行及账号：	密码区	**-036904595806+>--<>2-1416 +>6<*22*63+9>676232966-535+ 9>3-/4530+<88-9180+>8+-+>5> 3592+/9<*22*63+9>676232>>6>

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*鉴证咨询服务*法律服务费		件	1	4716.9811321	4716.98	6%	283.02
合计					¥4716.98		¥283.02
价税合计（大写）	⊗ 伍仟圆整				（小写）¥5000.00		

销售方	名称：重庆华代律师事务所 纳税人识别号：315000005771784 60D 地址、电话：重庆市大渡口区春晖路街道翠柏路101号天安数码城2幢10-2 023-6890290 开户行及账号：中国建设银行股份有限公司重庆大渡口支行50001103600050208954	备注	民2022（113）

收款人 陈素珍　　复核 陈尚珍　　开票人：陈素珍　　销售方：（章）

重庆华代律师事务所 315000005771784 60D 发票专用章 5001047043327

渝税函〔2020〕181号重庆市远大印务有限公司

第二联：发票联 购买方记账凭证

57660_2024-12-04 10:40:05

57660_2024-12-04 10:40:05

重庆华伐律师事务所
CHONGQING HUADAI LAW FIRM

法律事务委托合同

（民事诉讼、仲裁）

重庆市司法局 监制

重庆市律师协会

57660_2024-12-04 10:40:05

57660_2024-12-04 10:40:05

法律事务委托合同

合同编号：渝华代民（　　）43号

委托人（以下简称甲方）：[illegible]

住　所：大渡口区基建村[illegible]

身份证号码/组织机构代码：[illegible]

受托人（以下简称乙方）：重庆华代律师事务所

住所地：重庆市大渡口区春晖路街道翠柏路101号天安数码城2幢1002号

根据《中华人民共和国律师法》、《中华人民共和国民事诉讼法》、《中华人民共和国仲裁法》、《中华人民共和国行政诉讼法》等法律法规及《重庆市律师服务收费管理实施办法》、《重庆市律师服务收费标准》的规定，甲方就本合同所涉民事行政法律事务委托乙方提供法律服务。甲、乙双方经协商，订立下列条款，以资共同遵守：

第一条　乙方接受甲方委托，指派[illegible]律师为甲方因与[illegible]就[illegible]一案在[illegible]程序中提供法律服务，担任代理人：

1.一审；

2.二审；

3.执行；

4.再审；

5.[illegible]。

第二条　委托权限为本条所列第[illegible]项：

1.特别授权：代为承认、放弃、变更诉讼仲裁请求；进行和解；提起反诉、上诉。

2.一般授权。

第三条　甲方的权利和义务：

1.甲方应真实、完整、客观地向乙方律师介绍本合同所涉民事行政法律事务的有关情况，并提供有关的资料，不得隐瞒虚构。

2.甲方应积极配合乙方办案。

3.甲方应按照本合同约定的金额和支付方式，向乙方支付律师服务费、差旅费，不

57660_2024-12-04 10:40:05

57660_2024-12-04 10:40:05

得向乙方律师支付任何费用。

4.甲方认为乙方指派律师在服务过程中不负责任或不适合办理甲方委托的法律事务，有权要求乙方更换，但甲方应向乙方说明要求更换律师的具体理由。

5.甲方应在乙方办理法律事务终止时，如实完整地填写《重庆市律师服务质量反馈意见卡》，并及时交由乙方归档。本合同涉及的《重庆市律师服务质量反馈意见卡》的编号为_____。

6.甲方不得要求乙方律师进行违法犯罪活动。

7.乙方无正当理由单方解除本合同，甲方有权要求乙方退还律师服务费、差旅费。

第四条 乙方的权利和义务：

1.了解案情，根据案情的需要调查取证。

2.分析案情，确定代理思路及办案策略。

3.代理出庭参与诉讼、仲裁，依法提出有利于甲方的证据或意见。

4.乙方律师应当勤勉、尽责地完成第一条所列委托代理事项。

5.在委托过程中，对涉及与本案有关的活动向甲方提供法律意见；若为特别授权代理，应遵循有利于甲方利益的原则谨慎行事。

6.乙方律师不得违反《律师执业规范》，在涉及甲方的对抗性案件中，未经甲方同意，不得同时担任与甲方具有法律上利益冲突的另一方的委托代理人。

7.乙方律师应严格遵守律师职业道德和执业纪律，不得泄露在提供服务过程中所知悉的当事人的商业秘密或者个人隐私，非因法律规定或当事人同意，不得向任何第三方披露，但以下内容除外：（1）当事人准备或者正在实施的危害国家安全、公共安全以及其他严重危害他人人身、财产安全的犯罪事实和信息；（2）可以公开查阅或取得的信息和资料；（3）为履行本合同约定的法律服务必须披露的信息和资料。

8.乙方律师不得私自向甲方收取其它费用。

9.乙方按照本合同的约定收取律师服务费、差旅费。甲方无正当理由单方解除本合同，视为乙方已提供全部法律服务事务，乙方收取的律师服务费、差旅费不予退还，甲方尚未支付律师服务费、差旅费等费用的，乙方有权继续主张。

10.乙方同意并保证，一旦出现甲方认为乙方指派律师在服务过程中不负责任或不适合办理甲方委托的法律事务时，乙方在收到甲方正式投诉及核实后三个工作日内向甲方另行推荐候选律师，经甲方确认后，立即另行指派律师予以接替，以完成本合同约定的法律服务。

57660_2024-12-04 10:40:05

57660_2024-12-04 10:40:05

第五条 律师服务费、差旅费和其他费用的约定：

1.律师服务费

甲方应向乙方支付律师服务费人民币 5000.00 元（大写 伍仟圆 ）。

2.差旅费：乙方按照下列第 / 项方式收取差旅费。

（1）乙方与甲方约定包干差旅费的，乙方按不超过律师服务费的10%收取差旅费用人民币 / 元（大写 / ）。

（2）乙方预收差旅费的，由乙方向甲方提出差旅费预算并经甲方同意后预收差旅费人民币 / 元（大写 / ），乙方凭差旅费清单及有效凭证与甲方据实结算。

3.律师服务费、差旅费支付时间和方式为下列第 （1） 项。

（1）甲方应于本合同签订之日向乙方一次性付清以上费用。

（2） 无

4.乙方律师在办理甲方委托的法律事务过程中发生的诉讼费用、仲裁费、鉴定费、评估费、公证费、公告费、翻译费、行政机关收取的费用及应由甲方支付的其他费用，由甲方另行支付。

5.除非乙方书面同意，因甲方未按照约定足额付清上述费用，导致乙方律师不履行或未及时履行本合同约定义务的责任由甲方承担。甲方仍应当向乙方支付合同约定的全额律师费用。

第六条 本合同未尽事宜，可由双方共同协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

第七条 在签订本合同时，代理律师根据甲方提供的简单陈述和材料，已经诚实、客观地告知甲方拟委托事项可能出现的法律风险，包括但不限于不予受理、全部或部分驳回诉讼/仲裁请求、诉讼/仲裁请求获法院支持后不获有效执行、答辩理由不获支持等风险。

第八条 本合同以上条款不能概明之事项，可在本条款下特别约定： 无

57660_2024-12-04 10:40:05

57660_2024-12-04 10:40:06

第九条　本合同有效期自签订之日起至委托事项终止时止。

甲方因调解、和解、撤诉、撤回仲裁请求等原因造成本合同无需或不能继续履行的，均视为乙方已全面履行本合同约定义务，甲方应依据本合同的约定支付律师服务费、差旅费等费用。

本合同有效期届满，如甲方需委托乙方继续提供法律服务，双方应另行订立合同。

第十条　甲方确认下列通讯地址及联系人是乙方提供本合同约定的法律服务向甲方履行通知义务的通讯地址及联系人：

甲方通讯地址：_____邮编：_____

联系人：_____电话：_____电邮：_____

联系人：_____电话：_____电邮：_____

乙方按上述通讯地址向指定的联系人履行了通知义务，视为乙方已向甲方履行了通知义务。

甲方如变更通讯地址或联系人，需提前七日通知乙方。

第十一条　甲、乙双方在履行本合同中发生纠纷时，应协商解决，协商不成的，可以提请乙方所在地的司法行政部门或律师协会调解处理，也可以采取下列第 1 项方式处理：

1.向重庆仲裁委员会申请仲裁；

2.向人民法院提起诉讼。

第十二条　本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。

第十三条　本合同经双方签字、盖章生效。

第十四条　甲方承诺：已认真审阅本合同所有条款并完全了解其详尽内容，本合同所有条款均由甲、乙双方协商一致达成。

甲　　方：[redacted]　　乙　　方：重庆华代律师事务所

签约代表：[redacted]　　签约代表：[redacted]

联系电话：13617624394　　联系电话：[redacted]

签约时间：2022.10.7　　签约时间：2022.11.7

57660_2024-12-04 10:40:06

57660_2024-12-04 10:40:06

重庆市大渡口区人民法院

传票

案　　号	(2023)渝0104民初2679号
案　　由	民间借贷纠纷
被传唤人	巨东
送达地址	重庆市大渡口区基建村62号附3号
传唤事由	开庭审理
应到时间	2023年05月18日14时30分
应到场所	第十审判庭

注意事项：

1．被传唤人必须准时到达应到场所。

2．原告收到本传票后无正当理由拒不到庭，人民法院可以按撤诉处理；被告收到本传票后无正当理由拒不到庭，人民法院可以根据原告的诉讼请求及双方已经提交给法庭的证据材料缺席判决。

3．适用简易程序审理的民事案件可以当庭宣判。当庭宣判的，人民法院可以当庭送达裁判文书；当庭不能送达的，人民法院将告知当事人领取裁判文书的时间和地点，逾期不来领取的，不影响上诉期间的计算。

审理阶段诉讼联络人：李国茜　　联系电话：68536235

审　判　员　刘　进

二〇二三年四月十九日

法官助理　夏　伟

书　记　员　李国茜

57660_2024-12-04 10:40:06

57660_2024-12-04 10:40:06

重庆市大渡口区人民法院

开庭公告

(2023)渝0104民初2679号

本院定于2023年05月18日14时30分在第十审判庭公开开庭审理原告巨东与被告尹海波民间借贷纠纷一案。

特此公告。

重庆市大渡口区人民法院

二〇二三年五月十一日

57660_2024-12-04 10:40:06

57660_2024-12-04 10:40:07

重庆市大渡口区人民法院

民事审判笔录

案　由：民间借贷纠纷　（2023）渝0104民初2679号

开庭时间：2023年5月18日14时305分

开庭地点：本院十法庭 第 一 次开庭

审判员：刘 进

书记员：李国茜

书记员：1、请当事人及诉讼代理人入庭。

2、现在宣布法庭纪律：全体人员在庭审活动中应当服从审判长或独任审判员的指挥，尊重司法礼仪，遵守法庭纪律，不得实施下列行为：（一）鼓掌、喧哗；（二）吸烟、进食；（三）拨打或接听电话；（四）对庭审活动进行录音、录像、拍照或使用移动通信工具等传播庭审活动；（五）其他危害法庭安全或妨害法庭秩序的行为。诉讼参与人发言或提问，应当经审判长或独任审判员许可。旁听人员不得进入审判活动区，不得随意站立、走动，不得发言和提问。媒体记者经许可才能对庭审活动进行录音、录像、拍照或使用移动通信工具等传播庭审活动，但应当在指定的时间及区域进行，不得影响或干扰庭审活动。否则，将视情节受到警告、训诫、暂扣录音、录像、摄影器材、责令退出法庭，直至罚款、拘留的处罚。对构成犯罪的，依法追究其刑事责任。

3、全体起立，请审判员入庭。

4、报告审判员，今天到庭的诉讼参加人有：

原告巨东委托诉讼代理人康扬会、袁星雨。

57660_2024-12-04 10:40:07

57660_2024-12-04 10:40:07

审：现在开庭。

审：原告的姓名、出生年月日、民族、工作单位、住址、公民身份证号码？（名称、住所地？法定代表人的姓名、性别、职务？）

原告：巨东，男，汉族，1971 年 10 月 19 日出生，住重庆市大渡口区基建村 62 号附 3 号，公民身份号码 513025197110193598。

委托诉讼代理人：康扬会，重庆华代律师事务所律师，一般授权。

委托诉讼代理人：袁星雨，重庆华代律师事务所实习律师，一般授权。

审：被告尹海波经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。现原告代为向法庭报告被告的身份情况。

原代：被告尹海波，男，1968 年 3 月 3 日出生，汉族，住重庆市大渡口区兴盛路 261 号 11 幢 3-1，公民身份号码 512928196803034672。

审：重庆市大渡口区人民法院民事审判庭，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第 137 条、第 147 条，《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第 241 条的规定，对原告巨东诉被告尹海波民间借贷纠纷一案进行公开审理。

根据《中华人民共和国民事诉讼法》第 40 条、160 条的规定，本案适用简易程序审理，由审判员刘进独任审判，由夏伟担任法官助理，书记员李国茜担任记录。

审：原告你是否收到本院向你送达的《诉讼权利义务告知书》？对自己在诉讼中的权利义务是否清楚？

原代：收到了。清楚。

审：根据《中华人民共和国民事诉讼法》第 47 条的规定，当事人

康扬会 袁星雨

57660_2024-12-04 10:40:07

57660_2024-12-04 10:40:07

对审判人员、书记员有下列情形之一的，有权口头或书面申请回避：1、是本案当事人或当事人、诉讼代理人的近亲属；2、与本案有利害关系；3、与本案当事人、诉讼代理人有其他关系，可能影响案件公正审理的。审判人员、书记员接受当事人、诉讼代理人请客送礼，或者违反规定会见当事人、诉讼代理人的。

根据《中华人民共和国民事诉讼法》第48条的规定，当事人提出回避申请，应当说明理由，在案件开始审理时提出。回避事由在案件开始审理后知道的，也可以在法庭辩论终结前提出。

审：原告听清楚没有？是否申请回避？

原代：听清楚，不申请回避。

审：现在开始法庭调查。

审：由原告陈述诉讼请求，事实及理由。

原代：1、判令被告向原告偿还借款70000元并支付约定利息，利息按月1.283%计，从借款之日2019年3月6日计算至借款还清之日止；

2、本案的诉讼费、保全费、律师费等合理费用由被告承担。

事实及理由与起诉状一致（略）

审：被告尹海波未到庭参加诉讼，亦未提交书面答辩状，本院视为其放弃答辩的权利。

审：审理中，当事人对自己提出的主张，有责任提供证据予以证明，反驳对方的主张也应提供证据予以证明。举证不能或举证不足以证明自己的主张的，就可能要承担不利的法律后果。各方当事人应围绕本案争议的焦点进行举证，举证时要说明证据的名称、证据的来源、证据用于证明的

57660_2024-12-04 10:40:07

57660_2024-12-04 10:40:08

事实。质证一方当事人应当围绕证据的真实性、合法性和关联性，针对证据有无证明力以及证明力大小发表质证意见。

审：原告听清楚没有？

原代：听清楚了。

审：下面由原告举证。

原代：1、借条，被告向原告出具，借条约定了借款的金额为7万元，月利息1.283%，并约定了由此产生的诉讼费、律师费等由被告承担；

2、银行转账记录，证明原告于2019.3.6向被告出借了款项7万元；

3、律师费发票复印件及委托合同复印件，证明因本案产生律师费5000元。

（当庭核实律师费发票原件及委托合同原件）

审：原告针对全案是否还有证据出示？

原代：无。

审：被告尹海波未到庭参加诉讼，本院视为其放弃质证和举证的权利。

审：现在就以下几个问题向原告发问，询问原告，原告陈述总共出借了10万元？

原代：是的，转账了7万元加现金给了3万元，后面被告还了3万元。

审：法庭调查结束，下面进行法庭辩论。下面由原告发表辩论意见。

原代：原告举示的所有证据可以证明借款事实的成立，借条也约定了律师费、诉讼费的承担，请求法院支持原告的诉讼请求。

57660_2024-12-04 10:40:08

57660_2024-12-04 10:40:08

审：被告尹海波未到庭参加诉讼，本院视为其放弃辩论的权利。法庭辩论结束。下面由原告进行最后陈述。

原代：请法院支持我方诉讼请求。

审：现在宣布休庭，宣判时间、地点另行通知。

原告：[illegible] 2023.5.18　　[illegible] 2023.5.18

注：（1）审判笔录经审判员审阅后，由审判员和书记员签名。

（2）法庭笔录中的证人证言部份，应当当庭宣读或者交给证人阅读。证人在承认没有错误后，应当签名或者盖章。

（3）法庭笔录应当交给当事人阅读或者向其宣读。当事人认为记载有遗漏或者差错的，可以请求补正或者补充。当事人承认没有错误后，应当签名或者盖章。

57660_2024-12-04 10:40:08

57660_2024-12-04 10:40:08

重庆市大渡口区人民法院

证明书

(2023)渝0104民初2679号

本院于2023年05月25日作出的(2023)渝0104民初2679号原告巨东与被告尹海波民间借贷纠纷民事判决书已于2023年06月15日生效。

特此证明。

重庆市大渡口区人民法院

二〇二三年七月四日

57660_2024-12-04 10:40:08

57660_2024-12-04 10:40:08

重庆市大渡口区人民法院

民事判决书

(2023)渝0104民初2679号

原告：巨东，男，1971年10月19日出生，汉族，住重庆市大渡口区基建村62号附3号，公民身份号码513025197110193598。

委托诉讼代理人：康扬会，重庆华代律师事务所律师。

委托诉讼代理人：袁星雨，重庆华代律师事务所实习律师。

被告：尹海波，男，1968年3月3日出生，汉族，住重庆市大渡口区兴盛路261号11幢3-1，公民身份号码512928196803034672。

原告巨东诉被告尹海波民间借贷纠纷一案，本院于2023年4月10日受理后，依法由审判员刘进独任审判，适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告巨东的委托诉讼代理人康扬会、袁星雨到庭参加诉讼，被告尹海波经传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案经缺席审理，现已审理终结。

原告巨东向本院提出诉讼请求：1.判令被告向原告偿还借款70000元并支付约定利息，利息按月1.283%计，从借款之日2019年3月6日计算至借款还清之日止；2.本案的诉讼费、保全费、

57660_2024-12-04 10:40:08

57660_2024-12-04 10:40:08

律师费等合理费用由被告承担。事实和理由：原告于2019年3月6日向被告出借款项10万元并出具借条。2022年1月28日被告向原告重新出具了借条，借条中明确被告于2021年8月还款3万元，借款金额变更为7万元，以前出具的10万元借条作废，同时借条约定了借款月利率1.283%，自借款之日起计算利息，未约定还款日期，如产生纠纷被告自愿承担诉讼费、律师费、保全费、交通费、误工费。后经原告多次要求还款，被告至今未按照借条约定向原告偿还借款本息。

被告尹海波未到庭参加诉讼，亦未作答辩。

本院经审理认定事实如下：被告尹海波于2022年1月28日向原告巨东出具《借条》，主要载明：因开厂资金周转，今借到巨东70000元，双方约定，自借款之日起，按月息1.283%计算，2019年3月6已经通过转账收到。本人于2021年8月还款30000元，以前出具十万元借条作废。通过友好协商，后续余款不限定还款期限，但如果产生纠纷，本人承担因此产生的所有费用（包括诉讼费、律师费、保全费、交通费、误工费）。被告尹海波至今未向原告巨东归还借款本金70000元，也未支付相应的利息。

另查明，原告巨东为实现本案债权产生律师费5000元。

再查明，本案起诉时全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率为3.65%。

上述事实，有原告的陈述及其提交的借条、银行卡转账凭证、律师费发票等在卷为凭，足以认定。

本院认为，依法成立的合同受法律保护，各方当事人均应按

57660_2024-12-04 10:40:08

57660_2024-12-04 10:40:08

合同约定履行各自的义务。根据本案认定的事实，原告巨东共计向被告尹海波出借100000元，原告巨东与被告尹海波之间已形成民间借贷关系，被告尹海波应按约定履行自己的还款义务。后被告尹海波只归还了30000元借款，至今仍剩余70000元未予以归还，其行为已构成违约，应当继续履行归还借款本金70000元并承担相应的违约责任，故本院对于原告巨东要求尹海波返还借款本金70000元，并支付利息（以借款本金70000元为基数，从2019年3月6日至2020年8月19日按照月利率1.283%计算，从2020年8月20日至本息付清时止按照本案起诉时全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率3.65%的四倍即年利率14.6%计算）和律师费5000元的主张于法有据，本院依法予以支持，对于利息超出法定上限部分，本院不予支持。

被告尹海波经本院传票传唤，无正当理由未到庭参加诉讼，本院依法缺席判决。综上，依照《中华人民共和国民法典法》第四百六十五条、第五百零九条、第六百六十七条，《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十五条、第二十八条、第三十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条、第六十八条、第一百三十七条、第一百四十七条规定，判决如下：

一、被告尹海波于本判决生效后三日内向原告巨东归还借款本金70000元并支付利息（以借款本金70000元为基数，从2019年3月6日至2020年8月19日按照月利率1.283%计算，从2020年8月20日至本息付清时止按照年利率14.6%计算）；

57660_2024-12-04 10:40:08

57660_2024-12-04 10:40:09

三、被告尹海波于本判决生效后三日内向原告巨东支付律师费 5000 元；

三、驳回原告巨东的其他诉讼请求。

如果被告尹海波未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费减半收取 1252 元（原告巨东已预交），由被告尹海波负担。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于重庆市第五中级人民法院。

审 判 员 刘 进

二〇二三年五月二十五日

法官助理 夏 伟

书 记 员 李国茜

57660_2024-12-04 10:40:09

57660_2024-12-04 10:40:09

重庆市大渡口区人民法院

宣判笔录

时　　间：2023年5月15日

地　　点：本院第十法庭

案　　由：民间借贷纠纷

案　　号：（2023）渝0104民初2679号

审 判 员：刘　进

书 记 员：李国茜

到庭当事人：原告巨东委托诉讼代理人（基本情况见卷宗）

记录如下：

审判员宣读重庆市大渡口区人民法院(2023)渝0104民初2679号民事判决书（略）。

审：听清楚否？是否上诉？

原：清楚，以书面上诉状为准。

审：阅读笔录无误后签字确认，闭庭。

57660_2024-12-04 10:40:09

57660_2024-12-04 10:40:09

重庆市大渡口区人民法院
当事人送达地址确认书

案由	民间借贷	案号	（2023）渝0104民初26[illegible]号
人民法院对当事人填写送达地址确认书的告知事项	根据最高人民法院《关于适用简易程序审理民事案件的若干规定》第九条、第十条的规定： 一、被告拒不提供送达地址的，以其户籍登记、工商登记或者其他依法登记、备案的住所地为送达地址。 二、因当事人自己提供的送达地址不准确、地址变更后未及时告知人民法院，或者当事人拒不提供送达地址导致诉讼文书未能被当事人实际接收的，按下列方式处理： (一)邮寄送达的，邮件回执上注明的退回之日视为送达之日； (二)直接送达的，送达人当场在送达回证上记明情况之日视为送达之日。		
当事人提供的自己的送达地址	当事人：[illegible] 送达地址：重庆市大渡口区春晖路街道翠柏路天安数码城二期[illegible]1期4楼 邮政编码：　　收件人：[illegible]（代理律师） 电话（含移动电话）：18623883125 其他联系方式：		
当事人对自己送达地址的确认	我已经阅读了人民法院对当事人填写送达地址确认书的告知事项。并保证我自己填写的上述送达地址是准确、有效的。 签名和捺指印 [illegible] 2024年12月2日		
备考			
法院工作人员签名			

注：1、当事人填写本表前，应当仔细阅读表中第一栏内人民法院对当事人填写送达地址确认书的书面告知；当事人阅读有困难的，法院工作人员应当向其口头告知。

2、本表中当事人的送达地址应当由当事人自己或当事人的代理人填写；当事人因文化水平限制不能书写，又没有代理人的，可以口述后由法院工作人员代为填写，并经两名以上法院工作人员宣读无误后由当事人签名或捺印确认.

3、当事人的电话号码应当包括办公电话、住宅电话和移动电话。

4、当事人拒绝提供自己送达地址的，应当在备考栏内注明。

57660_2024-12-04 10:40:09

57660_2024-12-04 10:40:10

39

重庆市大渡口区人民法院

送 达 回 证

受送达人	张进伟 巨东.	案 由	民间借贷.
案 号	（ 2023 ）渝0104开初 号		
送达文件	受理（执行）案件通知书、审判、执行作风监督表、廉政监督卡、诉讼风险告知书、诉讼财产保全权利告知书各一份		
签 收 人	张进伟		
签收时间	2022.12.27		
送 达 人			
备 注			

57660_2024-12-04 10:40:10

57660_2024-12-04 10:40:10

39

重庆市大渡口区人民法院

送 达 回 证

受送达人	张进伟 巨东.	案 由	民间借贷.
案 号	（ 2023 ）渝0104开初 号		
送达文件	受理（执行）案件通知书、审判、执行作风监督表、廉政监督卡、诉讼风险告知书、诉讼财产保全权利告知书各一份		
签 收 人	张进伟		
签收时间	2022.12.27		
送 达 人			
备 注			

57660_2024-12-04 10:40:10

57660_2024-12-04 10:40:10

重庆市大渡口区人民法院

送 达 回 证

案　由	民间借贷纠纷
案　号	(2023)渝0104民初2679号
送达文件	交纳诉讼费用通知书（新版）(巨东)(已盖章),受理通知书(原告:巨东)(已盖章)
受送达人	巨东
接收送达信息	签收时间：2023-04-10 18:32
受送达人签名或盖章	签收手机号:18428383125
送达结果	已送达
代收人及代收理由 备　考	

填发人：　　送达人：印志林

57660_2024-12-04 10:40:10

57660_2024-12-04 10:40:10

重庆市大渡口区人民法院

送 达 回 证

案　由	民间借贷纠纷
案　号	(2023)渝0104民初2679号
送达文件	交纳诉讼费用通知书（新版）(巨东)(已盖章),受理通知书(原告:巨东)(已盖章)
受送达人	巨东
接收送达信息	签收时间：2023-04-10 18:32
受送达人签名或盖章	签收手机号:18428383125
送达结果	已送达
代收人及代收理由 备　考	

填发人：　　送达人：印志林

57660_2024-12-04 10:40:10

57660_2024-12-04 10:40:10

重庆市大渡口区人民法院

邮寄送达回证

57660_2024-12-04 10:40:10

57660_2024-12-04 10:40:10

案号	(2023)渝0104民初2679号
案由	民间借贷纠纷
承办法官	刘进
送达方式	邮寄送达
受送达人	巨东
诉讼地位	原告
送达文书	传票,举证通知书,其他,诉讼权利义务告知书
邮寄地址	重庆市重庆城区大渡口区重庆市重庆城区大渡口区春晖路街道翠柏路天安数码城1期2栋14楼
邮寄时间	2023-04-21 09:10:47
运单号	1077880518696
物流记录	2023-04-23 12:23:29 投递并签收，签收人：他人收袁星雨
	2023-04-23 08:22:33 九宫庙营业部安排投递（投递员姓名：邓文秀;联系电话：19112433973）
	2023-04-22 08:49:26 未妥投，原因：收件人不在指定地址
	2023-04-22 08:37:32 九宫庙营业部安排投递（投递员姓名：邓文秀;联系电话：19112433973）
	2023-04-22 06:56:04 到达九宫庙营业部
	2023-04-22 05:25:23 离开重庆市寄递事业部回兴邮件处理中心 发往九宫庙营业部
	2023-04-21 17:39:02 离开重庆市政务客户揽投部 发往重庆市寄递事业部回兴邮件处理中心
	2023-04-21 15:11:00 九宫庙营业部已收件，（揽投员姓名：;联系电话： ）
备注	

57660_2024-12-04 10:40:10

57660_2024-12-04 10:40:11

重庆市大渡口区人民法院

邮寄送达回证

57660_2024-12-04 10:40:11

57660_2024-12-04 10:40:11

案号	(2023)渝0104民初2679号
案由	民间借贷纠纷
承办法官	刘进
送达方式	邮寄送达
受送达人	尹海波
诉讼地位	被告
送达文书	传票,举证通知书,其他,应诉通知书,诉讼权利义务告知书,起诉状或反诉状副本
邮寄地址	重庆市重庆城区大渡口区重庆市重庆城区大渡口区兴盛路261号11幢3-1
邮寄时间	2023-04-21 09:48:53
运单号	1077880644296
物流记录	2023-04-25 15:18:29 投递并签收，签收人：他人收张仁兰 2023-04-25 11:47:08 未妥投，原因：收件人不在指定地址 2023-04-25 07:42:14 九宫庙营业部安排投递（投递员姓名：荣自强;联系电话：17338669779） 2023-04-24 11:13:35 未妥投，原因：收件人要求延迟投递 2023-04-24 07:27:15 九宫庙营业部安排投递（投递员姓名：荣自强;联系电话：17338669779） 2023-04-23 12:38:36 未妥投，原因：收件人不在指定地址 2023-04-23 07:04:51 九宫庙营业部安排投递（投递员姓名：荣自强;联系电话：17338669779） 2023-04-22 08:39:38 九宫庙营业部安排投递（投递员姓名：荣自强;联系电话：17338669779） 2023-04-22 06:56:04 到达九宫庙营业部 2023-04-22 05:25:23 离开重庆市寄递事业部回兴邮件处理中心 发往九宫庙营业部 2023-04-21 17:39:02 离开重庆市政务客户揽投部 发往重庆市寄递事业部回兴邮件处理中心
备注	

57660_2024-12-04 10:40:11

57660_2024-12-04 10:40:11

重庆市大渡口区人民法院

邮寄送达回证

57660_2024-12-04 10:40:11

57660_2024-12-04 10:40:12

案号	(2023)渝0104民初2679号
案由	民间借贷纠纷
承办法官	刘进
送达方式	邮寄送达
受送达人	尹海波
诉讼地位	被告
送达文书	传票,举证通知书,其他,应诉通知书,诉讼权利义务告知书,起诉状或反诉状副本
邮寄地址	重庆市重庆城区渝北区重庆市重庆城区渝北区松石支路168号附2号23-6
邮寄时间	2023-04-21 09:10:47
运单号	1077880517296
物流记录	2023-04-25 12:23:08 未妥投，原因：收件人不在指定地址 2023-04-25 07:27:24 人和邮政营业部安排投递（投递员姓名：廖林;联系电话：17823997283） 2023-04-24 12:31:15 未妥投，原因：收件人不在指定地址 2023-04-24 07:36:28 人和邮政营业部安排投递（投递员姓名：廖林;联系电话：17823997283） 2023-04-23 09:04:10 未妥投，原因：收件人不在指定地址 2023-04-23 07:59:38 人和邮政营业部安排投递（投递员姓名：廖林;联系电话：17823997283） 2023-04-22 09:26:26 未妥投，原因：收件人不在指定地址 2023-04-22 07:56:04 人和邮政营业部安排投递（投递员姓名：廖林;联系电话：17823997283） 2023-04-22 05:00:23 到达人和邮政营业部 2023-04-22 04:09:56 离开重庆市寄递事业部回兴邮件处理中心 发往人和邮政营业部 2023-04-21 17:39:02 离开重庆市政务客户揽投部 发往重庆市寄递事业部回兴邮件处理中心 2023-04-21 15:11:00 九宫庙营业部已收件，（揽投员姓名：;联系电话： ）
备注	

57660_2024-12-04 10:40:12

57660_2024-12-04 10:40:12

重庆市大渡口区人民法院 档案复印件 2024-12-4

序号	案号全称	短信内容	电话号码	发送人	接收人	状态	发送短信中心时间	回执时间
1	(2023)渝0104民初2679号	巨东与尹海波民间借贷纠纷一案((2023)渝0104民初2679号)，定于2023-05-1814:30在重庆市大渡口区人民法院第十审判庭进行开庭审理，请准时到庭。若庭审信息另有变动，以最新通知为准。联系电话：68536235。	18983379849	李国芸	尹海波	等待回执	2023-05-18 10:06:10.0	
2	(2023)渝0104民初2679号	巨东与尹海波民间借贷纠纷一案((2023)渝0104民初2679号)，定于2023-05-1814:30在重庆市大渡口区人民法院第十审判庭进行开庭审理，请准时到庭。若庭审信息另有变动，以最新通知为准。联系电话：02368536235。	13368146777	李国芸	尹海波	等待回执	2023-04-21 09:08:44.0	
3	(2023)渝0104民初2679号	巨东与尹海波民间借贷纠纷一案((2023)渝0104民初2679号)，定于2023-05-1814:30在重庆市大渡口区人民法院第十审判庭进行开庭审理，请准时到庭。若庭审信息另有变动，以最新通知为准。联系电话：68536235。	13452227767	刘进	尹海波	发送成功	2023-04-17 17:00:06.0	2023-04-17 17:00:28.0

57660_2024-12-04 10:40:12

57660_2024-12-04 10:40:12

当事人信息

尹海波

电话号码（全部） 添加电话

- 13452227767
- 18983379849
- 13368148777

联系地址 添加地址

案件：(2023)渝0104民初2679号

案件类型 民事　　案由 民间借贷纠纷　　案件状态　　承办法官 刘进　　联系电话

确认送达信息

当事人：**尹海波**　　身份证号码：**512928196803034672**　　当事人类型：**自然人**　　诉讼地位：**被告**

联系电话	13452227767、18983379849、13368148777
送达地址	

57660_2024-12-04 10:40:12

57660_2024-12-04 10:40:12

大渡口区法院送达流程表

案号：（2023）渝0104民初2679号			案由：民间借贷纠纷
开庭时间：2023-5-18 14：30			地点：本院十法庭
原告：巨东			
被告：尹海波			
送达记录-尹海波			呼出电话：68536235
电话号码	呼出时间	通话情况	备注
13452227767	2023/4/19 16:57	接通	称不是本人
13368148777	2023/4/20 9:13	挂断	
	2023/4/21 8:44	挂断	
18983379849	2023/4/20 9:23	接通	称不是本人

李国栋

57660_2024-12-04 10:40:12

57660_2024-12-04 10:40:12

EMS 全球邮政特快专递 WORLDWIDE EXPRESS MAIL SERVICE

法院专递邮件详情单

1046402101896

收寄局 ORIGINAL OFFICE

收寄日期 ACCEPTED DATE 2023 月M5 日D25 时H

寄件人单位名称：大渡口区法院　客户代码：民庭

地址：12-5　68536235

案号 (2023) 渝0104 民初 2679 号

- [ ] 受理案件通知书
- [ ] 应诉通知书（参加诉讼通知书）
- [ ] 起诉状（反诉状）副本
- [ ] 申请书副本
- [ ] 答辩状副本
- [ ] 举证通知书
- [ ] 诉讼权利义务告知书
- [ ] 合议庭组成人员通知书
- [ ] 送达地址确认书
- [ ] 流程告知书
- [ ] 廉政监督卡
- [ ] 传票
- [ ] 出庭通知书
- [ ] 通知书
- [ ] 执行通知书
- [ ] 报告财产令
- [ ] 交纳诉讼费用通知书
- [ ] 调解书
- [ ] 裁定书
- [x] 判决书 2

交寄人签名（必填）：李国茜　经办人：刘进

"法院专递"邮件未妥投及退件原因

收件地址查无此人/单位	□	□	□	电话拒接/长期无人接听	□	□	□
收件地址长期无人/在外	□	□	□	收件人拒收	□	□	□
收件地址欠详/有误/已搬迁	□	□	□	收件人要求改地址	□	□	□
无联系电话/电话有误/停机	□	□	□	收件人要求自取但长时间不取	□	□	□
其他					□	□	□

经手人签章：　主管人员签章：

1046402101896

收件人姓名 巨东（康扬会代）　移动电话：13036310822　住宅电话：　办公电话：18883301168

单位名称 COMPANY NAME

地址 ADDRESS 重庆市大渡口区春晖路街道翠柏路 101 号天安数码城 2 幢 14 楼

邮政编码 POSTAL CODE

重量(千克)　资费(元)

收件人或代收人签名　证件名称 □身份证 □其他

代收人与收件人关系　证件号码

□配偶 □父母 □成年子女 □兄弟姐妹 □收发室 □法定代表人 □前台 □其他

收件单位盖章

邮件收到日期：年 5 月 29 日　时　投递员签名：

提示：本法律文书具有法律效力，必须如实填写，否则须承担法律责任。本单仅限寄递法院专递邮件时使用，请用力填写！

微信号查询公众号：ems-cnpl　服务电话：11183

③寄件人存

法院专递

重庆市大渡口区人民法院 2024年09月04日 广州市邮政局印刷公司印制

EMS 全球邮政特快专递 WORLDWIDE EXPRESS MAIL SERVICE

法院专递邮件详情单

1046402074696

收寄局 ORIGINAL OFFICE

收寄日期 ACCEPTED DATE 2023 月M5 日D25 时H

寄件人单位名称：大渡口区法院　客户代码：民庭

地址：12-5　68536235

案号 (2023) 渝0104 民初 2679 号

- [ ] 受理案件通知书
- [ ] 应诉通知书（参加诉讼通知书）
- [ ] 起诉状（反诉状）副本
- [ ] 申请书副本
- [ ] 答辩状副本
- [ ] 举证通知书
- [ ] 诉讼权利义务告知书
- [ ] 合议庭组成人员通知书
- [ ] 送达地址确认书
- [ ] 流程告知书
- [ ] 廉政监督卡
- [ ] 传票
- [ ] 出庭通知书
- [ ] 通知书
- [ ] 执行通知书
- [ ] 报告财产令
- [ ] 交纳诉讼费用通知书
- [ ] 调解书
- [ ] 裁定书
- [x] 判决书

交寄人签名（必填）：李国茜　经办人：刘进

"法院专递"邮件未妥投及退件原因

收件地址查无此人/单位	□	□	□	电话拒接/长期无人接听	□	□	□
收件地址长期无人/在外	□	□	□	收件人拒收	□	□	□
收件地址欠详/有误/已搬迁	□	□	□	收件人要求改地址	□	□	□
无联系电话/电话有误/停机	□	□	□	收件人要求自取但长时间不取	□	□	□
其他					□	□	□

经手人签章：　主管人员签章：

1046402074696

收件人姓名 尹海波　移动电话：13368148777　住宅电话：　办公电话：18983379849

单位名称 COMPANY NAME

地址 ADDRESS 重庆市大渡口区兴盛路 261 号 11 幢 3-1

邮政编码 POSTAL CODE

重量(千克)　资费(元)

收件人或代收人签名　证件名称 □身份证 □其他

代收人与收件人关系　证件号码

□配偶 □父母 □成年子女 □兄弟姐妹 □收发室 □法定代表人 □前台 □其他

收件单位盖章

邮件收到日期：年 5 月 30 日　时　投递员签名：

提示：本法律文书具有法律效力，必须如实填写，否则须承担法律责任。本单仅限寄递法院专递邮件时使用，请用力填写！

微信号查询公众号：ems-cnpl　服务电话：11183

③寄件人存

法院专递

57660_2024-12-04 10:40:12

57660_2024-12-04 10:40:12

EMS 全球邮政特快专递 WORLDWIDE EXPRESS MAIL SERVICE

法院专递邮件详情单

12-5

1046402101896

收寄局 ORIGINAL OFFICE

收寄日期 ACCEPTED DATE 2023 年 5 月 25 日 时

寄件人单位名称：大渡口区法院　客户代码：民庭

地址：12-5　68536235

案号 2023 渝 0104 民初 2679 号

- 受理案件通知书
- 应诉通知书（参加诉讼通知书）
- 起诉状（反诉状）副本
- 申请书副本
- 答辩状副本
- 举证通知书
- 诉讼权利义务告知书
- 合议庭组成人员通知书
- 送达地址确认书
- 流程告知书
- 廉政监督卡
- 传票
- 出庭通知书
- 通知书
- 执行通知书
- 报告财产令
- 交纳诉讼费用通知书
- 调解书
- 裁定书
- ✓ 判决书 2

交寄人签名（必填）：李国茜　经办：刘进

“法院专递”邮件未妥投及退件原因

收件地址查无此人/单位	□	□	□	电话拒接/长期无人接听	□	□	□
收件地址长期无人/在外	□	□	□	收件人拒收	□	□	□
收件地址欠详/有误/已搬迁	□	□	□	收件人要求改地址	□	□	□
无联系电话/电话有误/停机	□	□	□	收件人要求自取但长时间不取	□	□	□
其他					□	□	□

经手人签章：　主管人员签章：

收件人姓名 巨东（康扬会代）　移动电话：13036310822　住宅电话：　办公电话：18883301168

单位名称 COMPANY NAME

地址 ADDRESS 重庆市大渡口区春晖路街道翠柏路 101 号天安数码城 2 幢 14 楼

邮政编码 POSTAL CODE

重量（千克）　资费（元）

收件人或代收人签名　证件名称 □身份证 □其他

代收人与收件人关系　证件号码

□配偶 □父母 □成年子女 □兄弟姐妹 □收发室 □法定代表人 □前台 □其他

收件单位盖章

邮件收到日期：2023 年 5 月 29 日　时　投递员签名：

① 回执联

提示：本法律文书具有法律效力，必须如实填写，否则须承担法律责任。
本单仅限寄递法院专递邮件时使用，请用力填写！
微信号查询公众号：ems-cnpl　服务电话：11183

EMS 全球邮政特快专递 WORLDWIDE EXPRESS MAIL SERVICE

法院专递邮件详情单

1046402074696

收寄局 ORIGINAL OFFICE

收寄日期 ACCEPTED DATE 2023 年 5 月 25 日 时

寄件人单位名称：大渡口区法院　客户代码：民庭

地址：12-5　68536235

案号 2023 渝 0104 民初 2679 号

- 受理案件通知书
- 应诉通知书（参加诉讼通知书）
- 起诉状（反诉状）副本
- 申请书副本
- 答辩状副本
- 举证通知书
- 诉讼权利义务告知书
- 合议庭组成人员通知书
- 送达地址确认书
- 流程告知书
- 廉政监督卡
- 传票
- 出庭通知书
- 通知书
- 执行通知书
- 报告财产令
- 交纳诉讼费用通知书
- 调解书
- 裁定书
- ✓ 判决书

交寄人签名（必填）：李国茜　经办：刘进

“法院专递”邮件未妥投及退件原因

收件地址查无此人/单位	□	□	□	电话拒接/长期无人接听	✓	✓	✓
收件地址长期无人/在外	✓	✓	✓	收件人拒收	□	□	□
收件地址欠详/有误/已搬迁	□	□	□	收件人要求改地址	□	□	□
无联系电话/电话有误/停机	□	□	□	收件人要求自取但长时间不取	□	□	□
其他					□	□	□

经手人签章：　主管人员签章：

收件人姓名 尹海波　移动电话：13368148777　住宅电话：　办公电话：18983379849

单位名称 COMPANY NAME

地址 ADDRESS 重庆市大渡口区兴盛路 261 号 11 幢 3-1

邮政编码 POSTAL CODE

重量（千克）　资费（元）

收件人或代收人签名　证件名称 □身份证 □其他

代收人与收件人关系　证件号码

□配偶 □父母 □成年子女 □兄弟姐妹 □收发室 □法定代表人 □前台 □其他

收件单位盖章

退回

邮件收到日期：　年　月　日　时　投递员签名：

① 回执联

提示：本法律文书具有法律效力，必须如实填写，否则须承担法律责任。
本单仅限寄递法院专递邮件时使用，请用力填写！
微信号查询公众号：ems-cnpl　服务电话：11183

57660_2024-12-04 10:40:12